

특정감사

감사실장	감 사

감 사 보 고 서

- 내부정보 관리실태 특정감사 -

2025. 2.

NIA 한국지능정보사회진흥원

감 사 실

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사중점 및 대상	1
3. 감사실시 과정	2
4. 감사결과 처리	2
II . 감사결과	3
1. 감사결과 총괄	3
2. 처분요구 사항	3
(1) 직무상 비공개 자료 무단유출(징계, 통보)	4

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- 감사규정 제15조(특정감사)
- 감사실-####(2025. ##. ##.) “2025년도 연간 감사계획 수립”
- 한국지능정보사회진흥원장 조사 요구(2025. 1. 7.)

2. 감사중점 및 대상

- 중점점검 사항
 - 1) 조사 요구사항에 대한 사실관계 확인
 - 2) 감사 대상자의 행위에 대한 비위의 정도 및 과실 여부 등 규명
 - 3) 기타 관련 제 규정·지침 등 위반 내역 확인
- 감사 대상 : ○○○ ○○(가가가본부 AAA팀)

3. 감사실시 과정

- 기초조사 : 2025. 1. 8.(수) ~ 2025. 2. 7.(금), 19일간 * 공휴일 제외
- 감사기간 : 2025. 2. 10.(월) ~ 2025. 2. 24.(월), 11일간 * 공휴일 제외
- 감사반 : 감사실장 등 6명

4. 감사결과 처리

- 감사 대상자 및 관련자에 사건 경위 등에 대한 확인서 등을 청구한 뒤 이를 포함하여 지적 사항에 대한 감사실의 내부 검토를 거쳐 2025. 2. 25.(화) 감사 결과를 최종 확정

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

○ 감사결과 총 1건의 제규정 위반 사항 확인

(단위 : 건(명))

구분	합계	징계	경고·주의	변상	회수	시정	개선	통보
건수(인원수)	4(1)	1(1)	-	-	-	-	-	3

2. 처분요구 사항

○ 명세 : 별첨

징계 요구 및 통보

제 목 직무상 비공개 자료 무단유출

내 용

1. 사건 개요

2025. 1. 7.(화), 한국지능정보사회진흥원(이하, 한국지능정보원) 원장은 사업 관리 현안 점검 과정에서 한국지능정보원의 내부정보가 외부로 유출되었을 가능성이 있다는 정보를 듣고, 감사실에 해당 내용에 대한 사실관계 파악 등 철저한 조사를 요구하였다.

감사실은 감사실장 등 6명으로 감사반을 구성하여 2025. 1. 8.(수)부터 2025. 2. 7.(금)까지 19일간 기초조사를 통해 직무상 비공개 자료 파일이 외부에 유출된 사실을 인지하였고, 2025. 2. 10.(월)부터 2025. 2. 24.(월)까지의 특정감사 과정에서 직무상 비공개 자료 파일 등을 무단 유출한 내부직원을 특정하였다.

한국지능정보원 ㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀 ○○○ ○○은 #####. ##. #(&)부터 감사일 현재까지 [REDACTED] 업무를 담당하고 있다.

2. 관련 규정·지침 및 판단기준

한국지능정보원 「정관」 제33조(비밀엄수의 의무)에 따르면 지능정보사회원의 임원이나 직원 또는 그 직에 있던 자는 직무상 지득한 비밀을 누설하거나 남용하여서는 아니된다.

한국지능정보원 「인사규정」 제22조(복무의무)에 따르면 한국지능정보원 직원은 직책의 완수, 품위유지 및 비밀엄수의 의무를 진다.

한국지능정보원 「임직원 행동강령」 제12조(정보의 유출 금지)에 따르면 임직원은 직무수행과 관련하여 취득한 중요한 정보를 지능정보사회원의 사전허가나 승인 없이 제3자에게 누설하여서는 아니 된다.

지능정보원 「감사규정」 제10조(감사인원의 권한)제1항 제2호에 따라 감사인은 감사업무를 수행함에 있어 전산시스템에 대한 접근 권한을 가지며, 동 항 제9호에 따라 기타 감사업무를 수행에 필요한 사항에 대해 요구할 수 있다.

「개인정보 보호법」 제18조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한) 제2항 제2호에 따르면 다른 법률에 따라 특별한 규정에 있는 경우에는 개인정보를 목적 외 이용하거나 제3자에게 제공할 수 있다. 「공공감사에 관한 법률」 제20조(자료 제출 요구) 제1항 및 제3항에 따라 자체감사 기구는 자체감사를 위하여 필요할 때에는 소속 직원에게 자료 제출을 요구할 수 있다고 규정하고 있어, 다른 법률에 특별한 규정에 해당한다고 해석할 수 있다. 따라서, 자체감사 기구는 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 없는 경우, 자체감사를 위하여 소속 직원의 동의 없이 개인정보를 수집·이용하거나, 목적 외로 처리할 수 있다고 해석할 수 있다.¹⁾

3. 감사결과 확인된 문제점

1) 사실관계

감사반은 ①참고인 조사, ②이메일 등 개인정보 열람 동의, ③전산시스템 조회 등을 거쳐 ○○○ ○○이 본인의 원내 메일시스템 계정()에서 외부 이메일()로 2022. 1. 7.(금)부터 2025. 2. 13.(목) 현재까지 380회에 걸쳐 개인정보가 상당수 포함된 직무수행 관련 비공개 자료 파일 등을 유출한 사실을 확인하였다.

추가적으로, ○○○ ○○에게 청구한 확인서와 참고인 조사 결과를 종합하였을 때, 이 이메일 이용자는 (주) ●●●● 임이 확인되었다.

1) 개인정보보호위원회 결정 제2016-11-19호, 대법원 2016. 7. 1.자 2014마2239 결정, 서울고등법원 2019. 1. 9. 선고 2018누37672 판결 등 참조

2) 판단 및 소결

직무상 비밀에는 반드시 법령에 의하여 비밀로 규정되었거나 비밀로 분류·명시된 사항에 한하지 아니하고, 실질적으로 비밀로서 보호할 가치가 있다고 인정되는 것 중 사회적 필요에 따라 비밀로 된 사항은 물론 정부나 공무소 또는 국민이 객관적, 일반적인 입장에서 외부에 알려지지 않는 것에 상당한 이익이 있는 사항도 포함된다.²⁾ 따라서 직무상 비공개 자료 파일을 유출하는 행위는 직무상 비밀의 누설을 금지하고 있는 비밀엄수의 의무를 위반하는 행위라 할 수 있다.

○○○ ○○은 평가위원 POOL 등 사업선정·추진 관련 파일, 경영현안회의 자료 등 기관 내부 의사결정 파일과 같이 평균적인 직원이라면 직무상 비공개가 원칙임을 인식할 수 있는 자료 파일 등을 380회에 걸쳐 외부에 유출시켰다.

그리고, ①직무수행과 관련하여 취득한 정보 유출이 일회성에 그치지 않고, 감사일 현재까지 약 3년간 지속적으로 이루어진 점, ②수신인 이메일 주소를 오기입 하였을 때, 수신인 이메일을 정정하여 재발송한 점 등을 종합하여 볼 때 ○○○ ○○의 직무상 비공개 자료 파일 유출 행위에는 고의성이 있다고 판단된다.

추가적으로, ○○○ ○○에게 자료를 제공받은 (주)㉠㉡㉢ ●●●● ●●●에 대해서는 금품등 대가 및 향응 제공 여부를 파악하기 위해 경찰 조사 등 수사가 필요할 것으로 판단된다.

2) 대법원 2007. 6. 14. 선고 2004도5561 판결, 대법원 2018. 2. 13. 선고 2014도11441 판결 등 참조

4. 관련자 의견 및 검토 결과

○○○ ○○은 “사업관련 정보는 비공개라고 생각한다”, “제안요청서나 사업 관련 정보는 대외비라고 생각하고 관리하고 있다”라고 진술하였다. 이에 따라, ○○○ ○○은 직무수행과 관련하여 취득한 정보는 직무상 비공개가 원칙임을 인식할 수 있는 평균적인 직원에 해당된다고 판단할 수 있다.

직무수행과 관련된 비공개 자료 파일 등을 유출한 것에 대해 ○○○ ○○은 “궁금하다고 해서 파일을 보내줬다”, “전화로 요청이 와서 파일을 보내줬다”라고 진술하였다. 그리고, ○○○ ○○은 해당 파일이 비공개 자료임을 인지 했음에도 불구하고 유출했다고 진술하였다. 따라서, ○○○ ○○은 직무상 취득한 정보가 비공개 정보라고 인식하였음에도 불구하고 이를 고의로 유출했다고 판단할 수 있다.

○○○ ○○은 직무수행과 관련된 비공개 자료 파일 유출과 관련하여 금품·대가 및 향응 등을 받은 사실이 없다고 진술하였다. 그러나, 이를 확인하기 위해서는 ○○○ ○○과 (주)㉠㉠㉠ ●●● ●●●과의 관계, 자료 파일 유출에 대한 대가성 여부 등에 관해 확인이 필요하므로, 경찰 수사 등을 통해 진술의 진위를 파악해야 할 것으로 판단된다.

추가적으로, 감사반은 조사 결과의 중대성과 시급성을 고려하여 선제적으로 감사 결과를 도출하였으며, 유사 사례 발생여부 등에 대해서는 전사적인 범위에서 후속 조사를 실시할 예정이다.

조치할 사항 한국지능정보사회진흥원장은

[중징계(해임)] 한국지능정보원 「인사규정」 제22조(복무의무), 「임직원 행동강령」 제12조(정보의 유출금지)를 위반한 바, 한국지능정보원 「임직원 행동강령」 제41조(징계), 「징계규정」 제6조(징계 사유) 및 동 규정 [별표 1] ‘징계양정기준’에 따라 비밀의 누설·유출 행위, 개인정보 부정이용 및 무단유출 행위, 개인정보 무단조화·열람 및 관리 소홀 등의 행위, 청렴의무 위반이 명백하며 비위의 정도가 심하고 고의가 있다고 판단되는 ○○○ ○○에 대해 ‘중징계(해임)’ 조치 하시기 바랍니다.

※ 관련자

소속(당시소속)	직급/직위	성명	담당업무	담당기간	비고
㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀	#급/○○	○○○	(기재 생략)		중징계 (해임)

[통보] 「개인정보 보호법 시행령」 제40조(개인정보 유출의 신고 등) 제1항 제1호에 따라 1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출되었다고 판단되는 바, 「개인정보 보호법」 제34조(개인정보 유출 등의 통지·신고)에 따라 개인정보 유출 등의 신고 및 후속 조치를 하시기 바랍니다.

[통보] 유사한 사례의 재발방지 및 공직기강 확립을 위해 ①유출된 자료의 회수·파기 및 확인서 징구, ②관련 제규정 및 전산시스템 정비, ③임직원 정보보안 교육 강화 등의 조치를 하시기 바랍니다.

[통보] 범죄내용의 파급 개연성이 크고, 수사 시 비위 사실이 더 밝혀질 수 있다고 판단되는 관련자에 대해 한국지능정보원 「징계규정」 제13조(범죄의 고발) 제1호 및 「직무관련 범죄 고발세부기준」 제3조(고발주체)에 따라 고발, 수사의뢰 및 후속 조치를 하시기 바랍니다.

※ 관련자

소속	직위	성명	비고
한국지능정보사회진흥원	○○	○○○	고발
(주)㉠㉠㉠	●●	●●●	수사 의뢰